

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću stastavljenom od sudije Kovačević Vesne, kao predsjednika vijeća i sudija Boljević Ognjane i Radović Zorana, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Jelenić Vesne, u krivičnom predmetu protiv optuženog Topljanović Dalibora koga po službenoj dužnosti brani Raspopović Andrej, advokat iz Podgorice, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore, nakon završenog glavnog pretresa dana 14.10.2021. godine u prisustvu zastupnika optužbe optuženog i branioca optuženog, a u odsustvu uredno obaviještenog punomoćnika oštećenog, nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 21.10.2021. godine donio je i javno objavio:

P R E S U D U

Optuženi:

TOPLJANOVIĆ DALIBOR, JMB 0409983750931, od oca Siniše i majke Silvane, rođene Čogić, rođen 04.09.1983. godine u Zaječaru, sa prebivalištem u Zaječaru, ul. Dubrovačka broj 25, državljanin Republike Srbije, razveden, otac jednog maloljetnog djeteta, završio srednju frizersku školu, nezaposlen, srednjeg imovnog stanja, u pritvoru od 08.10.2019. godine od 20,00 časova,

K R I V I J E

Zato što je:

Dana 10.09.2019. godine, oko 06,00 časova, u Ulcinju, u ul. Ivana Milutinovića, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Đurišić Momčila, na način što je istome prišao na ulici i bez povoda, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,62 mm TT, koji je suprotno članu 5 i članu 33 Zakona o oružju, neovlašćeno nabavio i nosio na javnom mjestu, ispalio jedan projektil u oštećenog koji ga je pogodio u lijevo uho i lijevo rame, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu strijelne rane prostreline gornjeg pola lijeve ušne školjke, strijelog okružuća u lijevom zaušnom predjelu i strijelnog okružuća u lijevom nadlopatičnom predjelu, praćenog djelimičnom amputacijom lijeve ušne školjke, pri čemu je bio svjestan svojih djela i htio je njihovo izvršenje,

čime je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore

Pa sud optuženom Topljanović Daliboru primjenom naprijed navedenih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 2, 4, 5, 6, 14, 15, 32, 36, 42. i 48. Krivičnog zakonika Crne Gore , prethodno

U T V R Đ U J E

za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca.

za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Pa sud optuženog primjenom citiranih zakonskih odredbi, te odredbi čl. 48. st. 2. tačka 2. i 51. Krivičnog zakonika Crne Gore, te odredbi čl. 226, 229. i 374. Zakonika o krivičnom postupku,

O S U Đ U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 08.10.2019. godine od 20,00 časa, pa nadalje, dok pritvor bude trajao.

OBAVEZUJE SE optuženi da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plati ovom sudu novčani iznos od 200,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 493,75 eura, a koji troškovi se odnose na vještačenja koja su sprovedena u toku postupka i na putne troškove svjedoka koji su saslušani u predmetnom postupku, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT – a Podgorica Kt.br. 215/19 od 03.02.2020. godine, optuženom Topljanović Daliboru stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore, pa je zastupnik optužbe u konačnom ostao pri podignutoj optužnici i predlozima iz iste, predlažući sudu da optuženog oglasi krivim i osudi po zakonu, kao i da mu produži pritvor iz razloga koji su određeni.

Optuženi Topljanović Dalibor je u prethodnom postupku pred VDT iskoristio svoje pravo koje mu pripada po zakonu i nije htio da iznosi odbranu.

Na glavnom pretresu optuženi je u svojoj odbrani naveo da je u Ulcinju došao iz Srbije na poziv jedne svoje prijateljice, sa kojom je bio u emotivnoj vezi i da je i dan danas sa njom u vezi. Međutim, pošto je u ona u braku sa njegovim poznanikom, nije želio da kaže njene lične podatke, ali je naveo da ona radi u jednom hotelu u Ulcinju, pa je iz tog razloga došao u Ulcinj kako bi zajedno išli za Srbiju. Naveo je da je radio kao građevinski radnik, međutim kako u Ulcinju nije našao posao, pošto nije bilo građevinskih objekata, i kako je nakon 7-8 dana ostao bez novca otišao je u Drač- Albaniju da radi, a sve po dogovoru sa tom osobom. Prilikom povratka u Crnu Goru uhapsili su ga u Ulcinju, odveli ga u stanicu policije i tamo ga dva dana tukli da prizna da je pucao u nekog starijeg čovjeka, a kojeg on ne poznaje. Nakon toga pošli su u neku sobu sa ogledalima gdje je stajalo njih 4-5 lica držeći brojeve u rukama i sjeća se da su među njima bila dva inspektora jer su ulazili sa motorolama u kancelariji dok su ga ispitala i zna da su dvojica bila viša od njega

za glavu i stariji sigurno po desetak godina, a jedan je bio niži od njega. Poslije toga je čuo da su mu oduzeli neke stvari i to šorc, papuče, naočare i to zaista jesu njegove stvari. Međutim, dukserica i neke bermude sa šarama i bijele patike nijesu njegove stvari i to su mu podmetnuli kako bi bio kriv. Govorili su mu da prizna, da imaju njegov DNK i čitavo vrijeme su ga tukli. Nikakvog motiva nije imao da puca u ovog čovjeka, jer ga nije poznavao i prvi put ga je vidio kod tužioca.

Branilac optuženog Topljanović Dalibora je u završnoj riječi naveo da predmetnom optužnicom nije dokazano da je njegov branjenik kriv za krivična djela koja mu se stavljaju na teret, jer nema dokaza da je optuženi sa umišljajem pokušao da liši života, sada pok. oštećenog, niti navedeni dokazi upućuju na zaključak da je njegov branjenik napadač, a na šta nažalost ukazuje i cjelokupan razvoj događaja od početka ovog procesa. Branilac je naveo da tužilaštvo nije dokazalo ni namjeru optuženog da izvršio ovo djelo, niti je utvrđen motiv, niti je nađeno oružje kao predmet izvršenja, nije bilo barutnih čestica, nije bilo poklapanja DNK njegovog branjenika, takođe navodi da nema subjektivnog odnosa učinioca prema ovom krivičnom djelu. Iz svega navedenog predložio je sudu da optuženog oslobodi od optužbe, jer nije dokazano da je učinio krivično djelo za koje je optužen.

Optuženi Topljanović Dalibor se pridružio završnim riječima svog branioca.

Sud je u dokaznom postupku neposredno saslušao svjedoka – oštećenog Đurišić Momčila, svjedoke Mila Muharema, Sulejmanović Ruždija, Šurla Maria i Sulejmanović Argitu, pročitao zapisnik o prepoznavanju ODT u Ulcinju Kt.br. 89/19 od 08.10.2019. godine i izvršio uvid u fotoelaborat sačinjen povodom prepoznavanja lica Topljanović Dalibora, obavljenog u prostorijama OB Ulcinj od 08.10.2019. godine, izvršio uvid u četiri potvrde o privremeno oduzetim predmetima OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 08.10.2019. godine, izvršio uvid u dvije potvrde o privremeno oduzeti predmetima OB Ulcinj Ku.br.132/19 od 09.10.2019. godine, potvrdu o ulaženju u stan i druge prostorije OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 09.10.2019. godine, zapisnik o uviđaju OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 10.09.2019. godine, na saglasan predlog stranaka pročitao izvještaj Forenzičkog centra o DNK vještačenju br. 3824/19 od 16.10.2019. godine, izvještaj Forenzičkog centra o DNK vještačenju br. 3821/19 od 16.10.2019. godine, izvještaj Forenzičkog centra o vještačenju daljine pucanja broj 3823/19 od 22.10.2019. godine, izvještaj Forenzičkog centra o balističkom vještačenju br. 3822/19 od 21.10.2019. godine, izvještaj Forenzičkog centra o vještačenju prisustva barutnih čestica broj 4106/19 od 01.11.2019. godine, izvještaj Forenzičkog centra o informaciono tehničkom vještačenju broj 4225/19 od 14.11.2019. godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke od 19.12.2019. godine Radojević Nemanje, odredio i pročitao antropološko vještačenje od strane vještaka Nemanje Radojevića i analize stop frejmova video snimaka i antropološke osobenosti osobe koja se pojavljuje na video snimcima koji se nalaze u spisima predmeta, neposredno saslušao vještaka medicinske struke Radojević Nemanju na glavnom pretzresu, izvršio vještačenje po vještačenju za digitalne dokaze Savić Balše, izvršio uvid u fotoelaborat sačinjen od strane OB Ulcinj broj knjige 195/19 od 09.10.2019. godine, izvršio uvid u fotodokumentaciju koja se nalazi u spisima predmeta, izvršio uvid u CD koji je sastavni dio izvještaja Forenzičkog centra o informaciono tehničkom vještačenju, pročitao dopis Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj broj 19/4-2 broj 215/20-3377/2 od 21.07.2020. godine, pročitao dopis Uprave policije Crne Gore broj 15-074/20-17736 od 23.07.2020. godine, i izvršio uvid u uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravde broj 05/2-041-3249/20 od 05.03.2020. godine na ime optuženog Topljanović Dalibora.

Svjedok – oštećeni Đurišić Momčilo je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da se kritični događaj desio dana 10.09.2019. godine, da je u ranim jutarnjim satima krenuo iz svoje kuće prema centru grada i nekih 150 metara od kuće, sa njegove desne strane otpozadi naišlo je jedno njemu nepoznato lice i prošlo pored njega nekih desetak koraka, a zatim se okrenuo i stalo ispred njega gledajući ga pravo u lice. Vidio je da ima pištolj u desnoj ruci, misli da je bio niklovani pištolj, sivkaste boje. Odmah je znao da će ga ubije, pa je instiktivno napravio pokret tijelom tako što se sagnuo sa svojom desnom stranom prema podu, i u tom

trenutku je to lice ispalilo projektil u njegovom pravcu, pa kako se sagnuo metak ga je pogodio u lijevo uho i lijevo rame. Naslonio se na jedno vozilo koje je bilo pored puta, a zatim na motor, koji se nalazio pored tog vozila, nakon čega je pao na asfalt i otkotrljao se nekoliko metara jer nije mogao da se zadrži na nogama. Okrenuo se i vidio da ovo lice koje je pucalo u njega bježi ubrzanim koracima prema hotelu „Hoti“. Njegov utisak je da se ovom licu zaglavio pištolj i da se zato nije vratio da ga dokrajči. Izvadio je mobilni telefon i pozvao policiju, a potom držeći se za ogradu pored puta, otišao je kući. Sjeća se da je ovo lice koje je pucalo na njega imalo bermude negdje do koljena, koje su bile ili na pruge ili karirane i jaknu ili duksericu sa kapuljačom koja mu je bila navučena preko glave, a misli da je ispod kapuljače imao kačket. Imao je nešto u rukama, da li kesu ili torbu, nije mogao da se izjasni. Takođe je naveo da je prepoznao to lice prilikom radnje prepoznavanja u prisustvu tužioca iz Ulcinja, jer ga je dobro vidio, s obzirom da je bio licem u lice sa njim, te je naveo i da ga je prepoznao i prilikom saslušanja u tužilaštvu, obzirom da je to lice prisustvovao saslušanju i nema nikakvu dilemu da je to lice koje je kritičnog dana pucalo u njega. Oštećeni dalje navodi da ovo lice koje je pucalo u njega nikada ranije nije vidio i da je jedini motiv zbog kojeg je ovo lice moglo da puca u njega, taj što je njegov sin prije tri godine ubio jedno lice sa Kosova, pa pretpostavlja da je ovo lice plaćeno da njega liši života i to od strane porodice lica koje je njegov sin lišio života. Na kraju je istakao da je kritične prilike na njega ispaljen samo jedan projektil.

Na glavnom pretresu oštećeni je pojasnio da je poslije jedno mjesec dana nakon ovog događaja saznao da se optuženi „mota“ oko njegove kuće i da je stanovao u blizini njegove kuće i da je na dan kada je lišen slobode sjedio u jednoj piceriji da popije kafu kada ga je pripravnik Derviš primijetio i pozvao policiju. Dalje pojašnjava da je u momentu kada mu je optuženi prilazio i kada je pucao u njega jasno vidio njegovo lice a zatim i prilikom pada na vozilo „golf“ kada je podigao glavu i ponovo vidio facu tog lica, jer se u jednom trenutku okrenuo prema njemu a zatim nastavio da bježi, što znači da mu je dva puta vidio facu lica, jer da ga nije tako dobro vidio sigurno ga ne bi prepoznao kada je vršena radnja prepoznavanja. Dalje je istakao da je kuća Sulemjanović Argite kod koje je optuženi uzeo bio sobu koja je udaljena od njegove kuće vazdušne linije nekih hiljadu metara i da se iz te kuće može vidjeti sve kao na dlanu, pa čak i njegova terasa, balkonska i ulazna vrata, kao i da li neko izlazi u dvorište, što znači da je iz kuće Sulejmanovića mogao da prati njegovo kretanje.

Svjedok Mila Muharem je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da živi u Ulcinju gdje izdaje apartmane, te da je sredinom avgusta prošle godine jedno muško lice iznajmilo sobu na sedam dana i da mu je tom prilikom izdao dvokrevetnu sobu jer nije imao jednokrevetnu, da mu je skrenuo pažnju da mu se možda ne isplati da plaća dvokrevetnu sobu, međutim, tom licu isto nije bilo problem, da je uzeo njegova lična dokumenta i utvrdio da se radi o Topljanović Daliboru a zatim mu naplatio sobu unaprijed za sedam dana, kao što to inače radi sa svim gostima. Taj momak je bio pristojan, jedino što je zapazio jeste da je spavao do kasno, nekad do 12 ili 13 časova, da je nakon sedam dana tražio da produži još jednu noć, ali kada je trebalo da plati rekao je da nema novca, međutim, nije htio zbog toga da mu pravi problem. Kasnije je saznao da je to isto lice boravilo jedan dan u kući njegovog poznanika Sulemjanović Ružda i da je bio i kod još nekih Ulcinjana. Inače, nema kontakt sa gostima, ali je sa Topljanovićem jedne prilike razgovorao i isti mu je kazao da nikada ne ide na plažu, nego da šeta okolo, da ide kroz borovu šumu, a koje je inače šetalište u Ulcinju.

Na glavnom pretresu svjedok je dodao da mu je to lice koje je bilo smješteno kod njega jednom prilikom kazao da radi u Austriji, ali da ga nije pitao zašto je došao u Ulcinj.

Svjedok Sulejmanović Ružda je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da je u njegovoj kući koja se nalazi u Ulcinju tokom ljeta u popodnevni satima došao nepoznati muškarac koji je rekao da je iz Srbije i tražio da mu se iznajmi soba na pet dana i unaprijed je platio 50 eura. Nakon izdavanja sobe i pošto su istom predali ključ više nisu sretali sa tim licem.

Svjedok Šurla Mario je u svom iskazu pred VDT – om u bitnom naveo da se ne može sjetiti datuma, da se sjeća da je bilo toplo, da je tog jutra prije 06,00 časova sjedio na terasi i pio kafu, te da je u tom trenutku začuo pucanj, a ubrzo je pored njegove kuće da je protrčalo jedno lice. To lice je imalo duksericu ne sjeća se koje boje je bila i kapuljaču prebačenu preko glave, a takođe je na sebi imalo šorc i patike. Primijetio je da u desnoj ruci, koju je spustio uz tijelo, drži pištolj. To lice je otišlo stepenicama prema hotelu „Hoti“. Pored pištolja u rukama je držao još nešto, ali nije mogao tačno da vidi šta. Objašnjava da je čuo samo jedan pucanj i da je to lice u ruci držao veći pištolj, kao da je pucao iz malokalibarske puške.

Na glavnom pretresu svjedok je objasnio da je taj pucanj bio više kao pisak i da je dobro vidio da to lice u rukama ima neki pištolj, malo duži, ali ne može detaljnije da ga opiše jer je bio udaljen od njegove kuće nekih 7-8 metara, međutim, pošto je on sjedio na spratu kuće možda i 10 do 12 metara ima visine do prvog sprata, a policijska traka koja je bila postavljena na mjestu događaja udaljena je bila nekih 40 metara.

Svjedok Sulejmanović Argita na glavnom pretresu je u bitnom istakla da je jedno lice kod nje iznajmio smještaj za 5 dana i platio 50 eura, rekao joj je da je iz Srbije, međutim ona nije dalje komunicirala sa njim, niti je znala njegovo ime niti je izvršila uvid u njegovu ličnu kartu jer je odmah izašao napolje, a ona je ostala da sredi smještaj. Takođe, navela je da je trećeg dana došla policija i odvela ga, dok su od nje tražili da ode i da izjavu u policiji i tada je saznala da se zove Topljanović Dalibor. Svjedok je navela da kasnije nije gledala to lice jer je soba izvdvojena, te da nije provjerila da li je boravio u njoj, a kada je u toku ta dva dana pošla do vrata da vidi da li se nalazi u sobi, vrata su bila zaključena, tako da ga je vidjela samo taj prvi dan kada mu je izdala sobu, ali je navela da je to lice u sudnici pokazujući na optuženog.

Iz zapisnika o prepoznavanju ODT u Ulcinju Kt.br. 89/19 od 08.10.2019. godine proizilazi da je radnja prepoznavanja sačinjena shodno odredbi čl. 115 ZKP-a u prostorijama UP OB Ulcinj po ovlaštenju državne tužiteljke u VDT u Podgorici Maje Jovanović, sa početkom u 21:10 časova, u vezi izvršenja krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143 st. 1 u vezi čl. 20 KZ CG, izvršenog na štetu Đurišić Momčila iz Ulcinja, dana 10.09.2019. godine. Prepoznavanje se vršilo od strane svjedoka-oštećenog Đurišić Momčila koji je prije izvršenog prepoznavanja upoznat sa odredbama čl. 113 st. 2 ZKP-a i čl. 109 st. 1 ZKP-a, pa nakon toga opisao lice koje je tom prilikom pucalo na njega, da je u pitanju osoba starosne dobi od 35-40 godina, visoka oko 185cm i teška oko 100 kg, da zbog kapuljače nije mogao vidjeti boju kose i da li uopšte ima kosu, a što se tiče brade ostavlja mogućnosti da je imao bradu neobrijanu nekoliko dana, dakle nikako ne veliku bradu, a što se tiče crta lica, nema nikakvih posebnih karakteristika koje bi se riječima mogle opisati, jedino je mogao reći da se radi o dosta grubim i ostrim crtama lica. Prepoznavanje je obavljeno u prostoriji posebno namijenjenoj u tu svrhu tako da lice koje je predmet prepoznavanja ne može da vidi oštećenog, niti oštećeni može da vidi to lice, prije nego što pristupi prepoznavanju, u koju prostoriju je prethodno uvedeno pet lica, među kojima i lice za koje postoji osnov sumnje da je jedno lice koje je kritičnom prilikom pucao u oštećenog, te da su poređana sljedećim redoslijedom, posmatrano sa lijeva na desno: pod 1. Kolaj Nir, rođen 27.06.1988. godine u Republici Albaniji, personalni broj I80627064N, koji u ruci drži broj „1“; 2. Topljanović Dalibor, rođen 04.09.1983. godine u Zaječaru, R.Srbija, JMB 0409983750031, koji u ruci drži broj „2“; 3. Milikić Milenko, rođen 13.01.1982. godine u Podgorici, JMB 1301982210023, koji u ruci drži broj „3“; 4. Visha Lulash, rođen 27.06.1979. godine u Albaniji, personalni broj H90627037Q, koji u ruci drži broj „4“ i 5. Tema Adrijan, rođen 28.07.1983. godine u Ulcinju, JMB 2807983223018, koji u ruci drži broj „5“. Svjedoku Đurišić Momčilu su pokazana sva lica, pa nakon što ih je dobro razgledao, izjavio je da od lica koja je vidio sa sigurnošću može da prepozna i potvrdi da je lice koje je na način koji je prethodno opisao pucalo u njega lice koje se nalazi na poziciji broj „2“ na redu za prepoznavanje i da u ruci drži broj „2“ i da je u to sto-posto siguran. Takođe je izjavio da od ostalih lica koja se nalaze na redu za prepoznavanje nikog ranije nije gledao, niti poznao, osim ovo lice koje je prepoznao. Uz navedeni zapisnik sačinjen je i zajednički foto snimak lica koja se prepoznaju koji je sastavni dio navedenog zapisnika.

Iz izvršenog uvida u fotoelaborat sačinjen povodom prepoznavanja lica Topljanović Dalibora obavljenog u prostorijama OB Ulcinj 08.10.2019. godine u predmetu KD „ubistvo u pokušaju“ na štetu Đurišić Momčila proizilazi da se u redu za prepoznavanje postavljeno pet lica i prikazan je izgled lica koje su se nalazile u prostorijama za prepoznavanje.

Iz sadržine četiri potvrde o privremeno oduzeti predmetima OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 08.10.2019. godine proizilazi da je od Topljanović Dalibora privremeno oduzetoi to : iz prve potvrde utvrđuje se da je oduzet mobilni telefon marke Samsung, IMEI broj 354609072244361/01, iz druge potvde oduzeta je putna isprava pasoš broj 013789306 na ime Topljanović Dalibor, izdat od strane R. Srbije, iz treće potvrde utvrđuje se da je oduzeto: 1.muška crna torbica sa natpisom GIORGIO ARMANILR COLLEZIOM, 2.okvir od SIM kartice TELENOR broj 062 1787262, PUK 1 30531476, PUK 2 83221399, 3.kabal crne boje od punjača mobilnog telefona, 4. Power bank- eksterna baterija za punjenje mobilnog telefona marke WST, 5.vizit kartica hotela Samedi broj telefona +355(0)692821234, 6. visit kartica beko taxi, 7.okvir od SIM kartice „ T“ crvene boje, Pin 1 6114, Pin 2 2534, 8.okvir od SIM kartice crvene boje M:tel-a, pretplatničkog broja 068256942, iz četvrte potvrde utvrđuje se da je oduzeta majica kratkih rukava crvene boje sa natpisom bijele boje „ Nike“.

Iz sadržine dvije potvrde o privremeno oduzetim predmetima OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 09.10.2019. godine proizilazi da su od Topljanović Dalibora prvom potvrdom oduzete: 1. bermude bijele sa kariranim šarama, 2. kačket crne boje sa aplikacijom bijeli lav, 3. gumene papuče bijelo crne boje, 4.majica kratkih rukava „ replay“, 5. bermude bijelo-crveno-teget plave boje, 6. 8 pari naočara za sunce, 7. ručno pravljen cigareta tkz. „ džoint“ sa suvom bijelom materijom nalik na opojnu drogu „marihuana“, 8. šorts jarko crvene boje „ reebok“, a drugom potvrdom su mobilni telefon marke Noa, imei 1 broj 352396090006434 I, imei 2 broj 352396090006442, 2. punjač od gore navedenog telefona.

Uvidom u potvrdu o ulaženju u stan i druge prostorije OB Ulcinj Ku.br. 132/19 od 09.10.2019. godine proizilazi da su policijski službenici ušli u stan i druge prostorije i od Topljanović Dalibora kao držaoca stana i oduzeli bermude bijele sa kariranim šarama, 2. kačket crne boje sa aplikacijom bijeli lav, 3. gumene papuče bijelo crne boje, 4.majica kratkih rukava„ replay“, 5. Bermude bijelo-crveno-teget plave boje, 6. 8 pari naočara za sunce, 7. ručno pravljen cigareta tkz. „ džoint“ sa suvom bijelom materijom nalik na opojnu drogu „marihuanu“, 8. šorts jarko crvene boje„ Reebok“, o čemu je bio obaviješten Viši državni tužilac Maja Jovanović.

Iz zapisnika o uviđaju OB Ulcinj Ku br.132/19 od 10.09.2019. godine proizilazi da je izlazak na mjesto događaja izvršen povodom prijave toga dana 10.09.2019. godine u 06:05 časova gdje su putem telefona službenici policije obaviješteni od strane Đurišić Momčila da ga je, dok se kretao pješice ulicom Ivana Milutinovića ka poslu, i dolaskom naspram kuće Jamiza Elezagića, presrelo njemu nepoznato lice i pucalo iz pištolja u njegovom pravcu, kojom ga je prilikom pogodilo u predjelu uha i ramena, nakon čega lice starosti oko 35 godina, srednjeg rasta koje je na sebi imalo šuškvu jaknu sa kapuljačom, šorts na kocke i bijele patike, bježi prema Maloj plaži, da je o gore navedenom obaviješten VDT Maja Jovanović, pa su nakon toga pristupili vršenju uviđaja na licu mjesta u ulici Mujo Ulqinaku u blizini kuća Isata Dragovoje i Milorada Kneževića. Prilikom uviđaja označeni su tragovi i to kao trag broj 1. da se na asfaltnoj površini koja je širine 6,20 metara nalazi ispaljena čaura, na udaljenosti od 1,65 metara od desne ivice kolovoza, gledano iz pravca Prve banke u pravcu hotela „Senator“ a naspram metalne kapije porodične kuće Milorada Kneževića iz Ulcinja, kao trag broj 2. označen je trag koji se nalazi na asfaltnoj površini i to u vidu koncentracije kapljica nalik na krv, na udaljenosti 3,90 metara od desne ivice kolovoza, gledano iz pravca Prve banke u pravcu hotela „Senator“, pored parkiranog vozila „škoda oktavia“ registarskih oznaka UL AN773, a naspram porodične kuće Isata Dragovoje iz Ulcinja. Na navednom vozilu „Škoda okcavia“ na zadnjim lijevim vratima nalaze se tragovi nalik na krv, označeni kao trag broj 5. Kao trag broj 3 označen je trag koji se nalazi na asfaltnoj površini u vidu koncentracija kapljica nalik na krv, na udaljenosti od tri metra (u površini 2,7 metara x 1,50 metara) od desne

ivice kolovoza, gledano iz pravca Prve banke u pravcu hotela „Sentor“, pored parkiranog motocikla „Honda octavia“, bez registarskih oznaka a naspram kuće Isata Dragovoja iz Ulcinja. Dalje je konstatovano da je krim. tehničar konstatovao i odradio lice mjesta i da je uviđaj završen u 09:00 časova.

Iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra o DNK vještačenju br. 3824/19 od 16.10.2019. godine proizilazi da su dostavljeni tragovi koji su izuzeti sa lica mjesta gdje se desio predmetni događaj na štetu Đurišić Momčila i to bris sa površina betonskih ivica zadnjeg stepeništa, brisevi sa betonske podloge zadnjeg stepeništa, sa drvenih daski (spoljne strane), sa daske kojima su napravljena improvizovana vrata, sa ram daske ulaznih vrata, sa drvenih daski (unutrašnja i spoljašnja strana) koje zatvaraju lijevu i desnu stranu otvora terase na spratu kao izuzeti tragovi 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1 i 4/2 i da je zadatak vještačenja da se utvrdi da li na istima ima biološkog materijala, utvrditi DNK profile i uporediti ih sa bazom DNK registra i da vještačenjem nije utvrđeno prisustvo biološkog materijala.

Iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra o DNK vještačenju br. 3821/19 od 16.10.2019. godine proizilazi da su na vještačenje dostavljeni ispaljena čaura i bris sa rukohvata stepeništa hotela „Hot“ i da je zadatak da se utvrdi da li na istima ima biološkog materijala i da se isti uporedi sa bazom DNK registra i konačan rezultat vještačenja je da na izuzetom uzorku sa čaure i na brisu rukohvata stepeništa hotela nije utvrđeno prisustvo biološkog materijala.

Iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra o vještačenju daljine pucanja broj 3823/19 od 22.10.2019. godine proizilazi da je Forenzičkom centru dana 27.09.2019. godine od strane OB Ulcinj dostavljena majca kratkih rukava vlasništvo Đurišić Momčila za analizu utvrđivanje daljine pucanja, odnosno rastojanja usta cijevi od vatrenog oružja do oštećenja na istom i zaključak navedenog izvještaja je da, ukoliko su oštećenja na majici vlasništvo Đurišić Momčila, nastala od projektila iz vatrenog oružja, tada su usta cijevi bila na rastojanju većem od 90 cm.

Iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra o balističkom vještačenju br. 3822/19 od 21.10.2019. godine proizilazi da je na ispitivanje dostavljena jedna čaura gdje na dnu iste postoji oznaka 11- 64, da je kalibra 7,62 mm TT, da na njenom dnu postoje tragovi od ispaljenja od vatrenog oružja i to od udarne igre, čela zatvarača i izbacača, a koji imaju indentifikacione karakteristike i da se na osnovu opštih karakteristika može zaključiti da je sporna čaura ispaljena iz pištolja odgovarajućeg kalibra.

Iz sadržine izvještaja Forenzičkog centra o vještačenju prisustva barutnih čestica broj 4106/19 od 01.11.2019. godine, proizilazi da je Forenzičkom centru dana 18.10.2019. godine od strane OB Ulcinj dostavljena garderoba i to majca kratkih rukava, bermude i kačket, vlasništvo Topljanović Dalibora na hemijsku analizu za utvrđivanje postojanja, odnosno nepostojanja barutnih čestica i da je nakon izvršenog ispitivanja utvrđeno da na garderobi vlasništvo Topljanović Dalibora nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

Iz izvještaja Forenzičkog centra o informaciono tehničkom vještačenju i CD proizilazi da je uvidom u sadržaj memorije dostavljenog eksternog hard diska sa pet foldera sa nadzornih kamera i to : „Hipotekarna banka“ , kazino „Volcano“, „Milan Vukićević“, „Prva banka CG“ i „Resulbegović Mehem“, disk neobilježen, a na drugom disku je napisano „19-4225“, za period 9.09.2019 godine i 10.09.2019 godine i da je na osnovu izvršenih informaciono tehničkih analiza a u skladu sa naredbom VDT izvršena analiza i digitalna obrada dostavljenih video zapisa koliko je maksimalno moguće za iste i bez povređivanja njihove suštine, te da su ključni frejmovi snimljeni na jednom kompaktnom disku CD u i da predstavljaju sastavni dio izvještaja a uvidom u dostavljeni CD uočava se kretanje jedne osobe.

Iz sadržine nalaza i mišljenja sudskog vještaka medicinske struke Radojević Nemanje od 19.12.2019. godine proizilazi da je oštećeni Đurišić Momčilo kritične prilike zadobio tjelesne povrede i to strijelna rana – prostreline gornjeg pola lijeve ušne školjke, koja se nakon izlaska iz ušne školjke nastavlja strijelnim

okrznućem u lijevom zaušnom predijelu, te se nastavlja još jednim strijelnim okrznućem u lijevom nadlopatičnom predijelu, praćena djelimičnom amputacijom lijeve ušne školjke, da je zadobijena povreda posljedica dejstva projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja, iz daljine, rastojanje (usta cijevi od ušne školjke veće od 90 cm), te da je smjer kanala rane od naprijed unazad, odozgo nadolje, približno u poprečnoj ravni i da se u vrijeme nanošenja zadobijene povrede kvalifikuju kao teška tjelesna povreda.

Na glavnom pretresu je pojasnio a imajući u vidu smjer strijelnog kanala opisane strijelne rane kod Đurišić Momčila, međusobni položaj između osobe koja je držala vatreno oružje odnosno između usta cijevi i oštećenog je bio takav da su se usta cijevi nalazila ispred i iznad njega posmatrano u anatomskom položaju tijela, odnosno u konkretnom slučaju moguće je da je oštećeni bio sagnut ka naprijed čime se onda zadovoljava smjer strijelnog kanala i smjer balističke putanje.

Uvidom u fotoelaborat OB Ulcinj, broj knjige uviđaja 195/19 od 09.10.2019. godine utvrđeno je da se na prvoj slici nalaze 1. Bermude bijele sa kariranim šarama, 2. Kačket crne boje sa aplikacijom bijeli lav, 3. Gumene papuče bijelo crne boje, 4. Majica kratkih rukava „Replay“, 5. Bermude bijelo-crveno-teget plave boje, 6. 8 pari naočara za sunce, 7. Ručno pravljen cigareta tkz. „džoint“ sa suvom bijelom materijom nalik na opojnu drogu „marihuana“, 8. Šorts jarko crvene boje „Reebok“.

Iz antropološkog vještačenja od strane vještaka Radojević Nemanje proizilazi da se vršila analiza stop frejmova, video-snimaka i antropološke osobenosti osobe koja se pojavljuje na istima, kao i opšte i specifične antropološke karakteristike Topljanović Dalibora da su na vještačenje dostavljene dva CD-a sa identičnim sadržajem u vidu pet foldera: „Hipotekarna banka“, kazino „Volcano“, „Milan Vukićević“, „Prva banka CG“ i „Resulbegović Mehmed“. Jedan disk je neobilježen, a na drugom disku je napisano „19-4225“. U ovim folderima se nalaze stop-frejmovi koji su prikazani niže i da navedeno antropološko vještačenje polazi od pretpostake da se na svim dostavljenim stop-frejmovima koji su prikazani u nalazu ovog vještačenja nalazi ista osoba, što se može potvrditi poređenjem pojedinačnih antropoloških osobina osoba tj. osobe koja se nalazi na tim stop-frejmovima, a dijelom i podudarnošću garderobe.

Posebno su obrađeni stop-frejmovi iz foldera „Resulbegović Mehmed/10.09.2019/ kamera broj 2“ a po naredbi suda jer se isti odnosi na vrijeme i mjesto izvršenja krivičnog djela.

Na dostavljenim video snimcima i stop-frejmovima se vidi osoba koja je obučena sledeću garderobu; teget šuškvu jaknu, crvenu majicu, teget kačket, karirane svijetlije bermude i bijele patike, sa teget-bijelom tašnom na desnom ramenu; potom bijelu i plavu majicu kratkih rukava, plavo-narandžasti šorts, teget kačket i bijele ljetnje papuče, sa crnom torbicom preko ramena; potom na nekim snimcima u desnoj ruci drži bijelu i narandžastu kesu; i sl. Nisu analizirani stop-frejmovi na kojima se ne vide jasno pojedine antropološke karakteristike, a koje se bolje vide na drugim stop-frejmovima. Detaljnim pregledom dostavljenih stop-frejmovi moguće je opisati antropološke karakteristike osobe koja je predmet interesovanja ovog postupka. Antropološkom analizom, radi se o osobi koja ima sledeće opšte antropološke karakteristike: muška osoba, srednje životne dobi, osrednje tjelesne visine, dobre koštano-mišićne građe, dobre uhranjenosti, širokog jakog vrata, izrazito širokog, atletski jakog grudnog koša, širokih nadlaktica i podlaktica, širokih ramena, uspravnih leđa, trbuha ispred ravni grudnog koša, širokog struka, jačih butina, osrednje širokih potkoljenica, pravilnog hoda, vrhovi stopala ne deviraju pri hodu, i sljedeće specifične antropološke karakteristike lica, glava i lice ovalni, kosa kraća, svetlosmeđa, tjemeno prorijeđena, čelo četvrtasto, obrve tamnosmeđe, pune, debelje, jagodice osrednje izražene, obrazi obli, pastozni, nos veći, srednje širok, usno-nosne brazde izražene, usne osrednje debele, vodoravne, lako istaknute profilno, vrh brade četvrtast, mali, donjovilični predio izražen, pri čemu nije moguće opisati ostale specifične antropološke karakteristike lica.

Posebno je obrađen opis osobe koja se pojavljuje na stop frejmovima iz folder Resulbegović Mehmed/10.09.2019/ kamera broj 2“. U konkretnom se radi o stop frejmovima slabe rezolucije, na kojima se

vidi osoba obučena u jaknu sa kapuljačom, bermude i patike (čija se boja ne može odrediti jer se radi o crno bijelom snimku). Detaljnim pregledom dostavljenih stopfrejmova iz ovog foldera moguće je opisati neke antropološke karakteristike osobe koja je predmet ineresovanja ovog postupka. Antropološkom analizom, radi se o osobi koja ima sledeće opšte antropološke karakteristike: muška osoba, osrednje tjelesne visine, dobre koštano-mišićne građe, dobre uhranjenosti, izrazito širokog jakog grudnog koša, širokih ramena, osrednje širokih potkoljenica, pravilnog hoda, vrhovi stopala ne deviraju pri hodu, pri čemu nije moguće opisati nijednu specifičnu antropološku karakteristiku lica.

Dalje je navedeno da je Topljanović Dalibor osoba koja ima sledeće opšte antropološke karakteristike : muška osoba, životne dobi 37 godina (srednje životne dobi), visine oko 185 cm, dobre koštano-mišićne građe, težine oko 120 kg (po sopstvenom kazivanju), tj. dobre uhranjenosti, širokog jakog, gušavog vrata sa naglašenim podbratkom, izrazito širokog, atletski jakog grudnog koša sa izraženim grudnim mišićima, širokih nadlaktica i podlaktica, širokih ramena, uspravnih leđa, trbuha ispred ravni grudnog koša, širokog struka, obično široke profilno isturene zadnjice, jačih butina, osrednje širokih potkoljenica, pravilnog hoda, vrhovi stopala ne deviraju pri hodu, stava na široj osnovi, dok Topljanaović Dalibor ima sledeće specifične antropološke karakteristike lica: glava i lice ovalni, potiljak zaravnjen neisturen, kosa kraća, svetlosmeđa, sljepoočno i potiljačno oko 1mm, tjemenom nešto duža, prorijeđena, brada i brkovi svetlosmeđi, dužina do oko 1 mm, čelo četvrtasto, profilno strmo, obrve tamosmeđe, pune, deblje, u unutrašnje dvije trećine vodoravne, a u spoljašnjoj oborene, oči tamnosmeđe, očni prorezi vodoravni, uži, jagodice osrednje izražene, obrazi obli, pastozni, nos veći, srednje širok, ravnih leđa profilno, uši veće, pripijene uz glavu, usno-nosne brazde izražene, usne osrednje debele, vodoravne, lako istaknute profilno, vrh brade četvrtast, mali, osrednje istaknut profilno, donjovilični predio izražen, bez tetovaža i ožiljaka. Što se tiče proračuna tjelesne visine vještak je naveo u svom nalazu da antropometrijski proračun tjelesne visine nije moguće obaviti na osnovu poređenja tjelesne visine osobe sa video snimka u odnosu neke okolne predmete poznate visine zbog ugla snimanja kamere, kvaliteta snimka isl., što svakako ne bi uticalo na drugačije mišljenje od kvalitativnog opisa tjelesne visine kako što je već dato. S tim u vezi, tjelesna visina se eventualno može provjeriti digitalnom softverskom metodom od strane odgovarajućeg vještaka.

Sve opšte i specifične antropološke karakteristike koje je moguće opisati kod osobe sa prikazanih stop-frejmovima posjeduje i Topljanović Dalibor. Osobe sa stop - frejmova, ne posjeduju nijednu antropološku karakteristiku na osnovu koje bi se Topljanović Dalibor mogao isključiti kao moguća osoba za poređenje. Imajući u vidu da se poređenje može izvršiti i na osnovu upoređivanja opštih i brojnih specifičnih antropoloških karakteristika, od kojih su neke od opštih i same po sebi djelimično specifične, može se reći da je Topljanović Dalibor vrlo vjerovatno osoba sa prikazanih stopo - frejmova.

U odnosu stop - frejmove iz foldera: „Resulbegović Mehmed/10.09.2019/Kamera broj 2“, a imajući u vidu kvalitet istih i posmatrajući ih izolovano od stalih stop - frejmova iz drugih foldera, može se reći da je Topljanović Dalibor moguća osoba sa prikazanih stop-frejmovima, odnosno on se ne može isključiti kao moguća osoba sa tih stop - frejmova. Navedeno iz razloga što se na tim stop-frejmovima ne mogu opisati antropološke karakteristike osobe koja je predmet interesovanja, a sa druge strane, sve opšte antropološke karakteristike koje je moguće opisati kod ove osobe posjeduje i Topljanović Dalibor.

U svojoj napomeni vještak sudske medicine, a prilikom određivanja antropološkog vještačenja naveo da je utvrđivanje identiteta osobe koje je zasnovano na procjeni DNK podudarnosti ima veoma visok stepen pouzdanosti, dok antropološko vještačenje može pružiti određeni stepen vjerovatnoće koji se kreće od mogućeg, vjerovatnog ili vrlo vjerovatnog, ili pak može isključiti mogućnost da se radi o istoj osobi. U okviru antropološkog vještačenja, najbolji rezultati, tj. visoki stepeni pouzdanosti se dobijaju poređenjem antropoloških karakteristika lica, a manje pouzdani poređenjem drugih (opštih) antropoloških karakteristika: tjelesne građe, uhranjenosti, visine, oblika pojedinih dijelova tijela, osobenosti pokreta i slično. Step

pouzdanosti se dominantno bazira na broju karakteristika koje je moguće opisati kod osoba sa snimka i koji je često determinisan kvalitetom snimaka, uglom snimanja, nošenjem kapa, maski i drugih sličnih okolnosti, a manje se bazira na subjektivnom dojmu vještaka o sličnosti osoba koje se porede. Prilikom izrade antropološkog vještačenja vještak je dužan eliminisati sve promjenjive parametre i ne uzimati ih u obzir prilikom izjašnjenja, npr. nije poželjno porediti garderobu, akcesora (naočare, kape, rukavice, satove i sl.) dužinu kose, brade i brkova (naročito ako je protekao duži vremenski period od događaja do pregleda osumnjičenog), nije dozvoljeno postavljati osumnjičenog u specifične položaje kako bi se stvorio prividni osjećaj podudarnosti, niti tražiti od osumnjičenog da hoda, trči i sl., jer se time mogu dobiti lažni parametri (osumnjičeni može svjesno izvoditi njemu nesvojstvene pokrete, zabacivati stopala, gegati se, hramati i sl.), već se pokreti posmatraju isključivo spontano, a najpoželjnije je pri prvom kontaktu vještaka i osumnjičenog, prije nego osumnjičeni uopšte i bude upoznat sa predmetom vještačenja.

Na glavnom pretresu vještak Radojević Nemanja je pojasnio a odgovarajući na pitanja vezano za mišljenje osobe sa kamere br.2 sa snimka »Resulbegović Mehmet/10.09.2019...« u vezi antropološke podudarnosti Topljanović Dalibora sa osobom sa navedenog video snimka uz uslov da se taj snimak posmatra izolovano od drugih video snimaka, izjašnjenje samo za taj snimak je sa nešto nižim stepenom vjerovatnoće odnosno da je Topljanović Dalibor moguća osoba sa tog snimka, tj on se ne može isključiti kao moguća. Razlog za ovakvo mišljenje je okolnost da se ne vidi odnosno ne može se opisati ni jedna specifična antropološka karakteristika lica kod osobe sa video snimka, te kako je poređenje dato samo na osnovu opštih antropoloških karakteristika tada ni stepen vjerovatnoće ne može biti veći od ovoga.

Sud je cijenio i prihvatio u cjelosti kao zakonit nalaz i mišljenje vještaka Radojević Nemanje iz kog razloga je odbio predlog branioca optuženog da se isti izuzme kao pravno nevaljan dokaz.

Iz nalaza i mišljenja vještaka iz digitalnih dokaza Savić Balše proizilazi da nije bio u mogućnosti da postupi po naredbi i odredi antropološke opšte i specifične karakteristike lica koje se pojavljuje na fotografijama frejmova iz foldera koji je bio prethodno zadatak vještačenja vještaka Radojević Nemanje jer nije u domenu njegovog vještačenja, a što se tiče određivanja antropološkog proračuna tjelesne visine navedenog lica utvrdio je da nije moguće izvršiti traženi zadatak jer forenzički softver "amped five" tačnije, funkcije "measure" nijesu u mogućnosti da izvrše komparaciju i mjerenje predmetnog objekta. Naime, zbog pozicije sigurnosne kamere i pozicije objekata koji bi služili za komparaciju nije moguće koristiti gore navedene funkcije koje pružaju preciznije metode mjerenja i iz tog razloga nije moguće odrediti x, y i z koordinate koje bi izračunale uticaj ugla kamere, dubinu prostora i ostale neophodne parametre. Naime, metoda "measure 1D" obavlja jednostavno upoređivanje dimenzija objekata koji nas zanimaju, ali u ovom slučaju nije ni on upotrebljiv, jer objekti kao što su vozila i ograda na konkretnom snimku gdje se pojavljuje lice koje je pucalo u oštećenog ne omogućava da se izvrši takozvano "preklapanje" objekata koje bi omogućilo kvalitetnu komparaciju. Iz gore navedenih razloga nije u mogućnosti da postupi po naredbi.

Iz dopisa Uprave policije OB Ulcinj broj 19/4-2, broj 215/20-3377/2 od 21.07.2020. godine proizilazi da lice Milikić Milenko i lice Atema Adrijan nijesu službenici policije OB Ulcinj, niti bilo koje druge organizovane jedinice u Upravi policije. Navedena lica su nasumično pronađena na ulici dana 8.10.2019. godine te pozvane u prostorije OB Ulcinj prilikom vršenja prepoznavanja od strane Đurišić Momčila, gdje je vođeno računa da su slične starosne dobi, kao osumnjičeni Topljanović Dalibor, kao i da su slične tjelesne građe, a iz dopisa Uprave policije Crne Gore - Službe za ljudske resurse kadrovske i pravne poslove broj 15074/20-17736 od 23.07.2020. godine proizilazi da uvidom u centralnu kadrovsku evidenciju lica Milekić Milenko i Atema Adrijan nijesu službenici Uprave policije Crne Gore.

Cijeneći rezultate cjelokupnog dokaznog postupka, navode optužbe i odbrane optuženog, te sve provedene dokaze kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud nalazi da je optuženi Topljanović Dalibor izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 143 u vezi člana 20 Krivičnog Zakonika Crne Gore u

sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog Zakonika Crne Gore, na način, mjesto i vrijeme, kako je to bliže predstavljeno u izreci presude.

Naime, u postupku je nesumnjivo utvrđeno da je optuženi dana 10.09.2019. godine, oko 06,00 časova, u Ulcinju, u ul. Ivana Milutinovića, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog Đurišić Momčila, na način što je istome prišao na ulici i bez povoda, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,62 mm TT, koji je suprotno članu 5 i članu 33 Zakona o oružju, neovlašćeno nabavio i nosio na javnom mjestu, ispalio jedan projektil u oštećenog koji ga je pogodio u lijevo uho i lijevo rame, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu strijelne rane prostreline gornjeg pola lijeve ušne školjke, strijelog okrznuća u lijevom zaušnom predjelu i strijelnog okrznuća u lijevom nadlopatičnom predjelu, praćenog djelimičnom amputacijom lijeve ušne školjke.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud je nesumnjivo utvrdio provedenim dokazima na glavnom pretresu. Da se predmetni događaj zaista desio dana 10.09.2019. godine u Ulcinju oko 06:00 časova, u Ulici Ivana Milutinovića nesumnjivo se zaključuje iz činjenica utvrđenih iz sadržine zapisnika o uviđaju OB Ulcinj Ku.br.132/19 od 10.09.2019. godine iz kojeg je sud utvrdio da je mjesto nezgode u Ulici Mujo Ulqinaku u blizini kuća Isata Dragovoje i Milorada Kneževića, da su prilikom uviđaja označeni kao tragovi trag broj „1“ na asfaltnoj površini koja je širine 6,20 metara - čaura, a naspram metalne kapije porodične kuće Milorada Kneževića kao trag broj „2“ označen je trag koji se nalazi na afaltnoj površinu i to u vidu koncentracije kapljica nalik na krv, da se u blizini mjesta nezgode nalazilo parkirano vozilo „Škoda Octavia“ a na zadnjim lijevim vratima navedenog vozila i tragovi nalik na krv, označeni kao trag broj „5“, dok je kao trag broj „3“ označen trag koji se nalazi na asfaltnoj površini u vidu koncentracija kapljica nalik na krv, na udaljenosti od 3 metra od desne ivice kolovoza, gledano iz pravca Prve banke u pravcu hotela „Senator“, pored parkiranog motocikla „Honda Octavia“, što znači da je na licu mjesta pronađena i jedna čaura koja je tom prilikom ispaljena iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,62 mm TT, a što je utvrđeno izvještajem Forenzičkog centra o balističkom vještačenju broj 3822/19 od 21.10.2019. godine, s obzirom da je na vještačenju dostavljena jedna čaura gdje na dnu iste postoji oznaka 11-64 i da je kalibra 7,62 mm TT, jer na njenom dnu postoje tragovi od ispaljenog vatrenog oružja i to od udarne igle, čela zatvarača i izbacaca, a koje ima identifikacione karakteristike, pa se na osnovu opštih karakteristika može zaključiti da je sporna čaura ispaljena iz pištolja odgovarajućeg kalibra.

Da je upravo optuženi Topljanović Dalibor lice koje je konkretnom prilikom pucalo u oštećenog Đurišić Momčila sud nesumnjivo utvrđuje iz dosljednog iskaza oštećenog, kako prilikom davanja svoje izjave pred VDT, tako i na glavnom pretresu, da se navedenog dana u ranim jutarnjim satima kretao od svoje kuće prema centru grada i da mu je na nekih 150 metara od kuće sa njegove desne strane, otpozadi, naišlo jedno njemu nepoznato lice i prošlo pored njega nekih desetak koraka, a zatim se okrenulo i stalo ispred njega gledajući ga pravo u lice, da je vidio kako to lice u desnoj ruci drži pištolj, i da je odmah znao da će to lice da puca u njegovom pravcu, pa je instiktivno napravio pokret tijelom tako što se sagnuo svojom desnom stranom prema podu u kom trenutku je to lice ispalilo projektil u njegovm pravcu, pa kako se on u međuvremenu sagnuo metak ga je pogodio u lijevo uho i lijevo rame, pa se zatim naslonio na jedno vozilo koje je bilo pored puta a zatim i na motor koji se nalazio pored tog vozila (da se navedeni motor i vozilo nalazilo na licu mjesta potvrđeno je naprijed navedenim zapisnikom o uviđaju, a što daje kredibilitet iskazu ovog svjedoka), nakon čega je pao na asfalt i otkotrljao se nekoliko metara jer nije mogao da se zadrži na nogama, da se zatim okrenuo i vidio da ovo lice koje je pucalo u njega bježi ubrzanim koracima prema hotelu „Hot“, pa je njegov utisak da se istom zaglavio pištolj i da iz tog razloga nije ponovo pucao, da se sjeća da je to lice imalo bermude negdje do koljena koje su bili ili na pruge, ili karirane i jaknu ili duksericu sa kapuljačom koja mu je bila navučena preko glave i misli da je ispod kapuljače imao kačket, i da je navedeno lice prepoznao prilikom radnje prepoznavanja, jer ga je jasno vidio dva puta, jer u momentu kada mu je optuženi prišao bio je licem u lice sa njim i kada je pucao u njega jasno je vidio njegovo lice a zatim i prilikom pada na vozilo „golf“ kada je podigao glavu, ponovo je vidio facu lica optuženog jer se u jednom trenutku okrenuo prema njemu a zatim

na nastavio da bježi, a što je potvrđeno i zapisnikom o prepoznavanju koje je izvršeno u OB Ulcinj, u prisustvu VDT kojoj radnji prepoznavanja je prisustvovao oštećeni koji prethodno opisao lice koje je trebao da prepozna, da je u pitanju osoba starosne dobi od 35 do 40 godina, visoka oko 185 cm i teška oko 100 kg, a da zbog kapuljače nije mogao da vidi boju kose i da li uopšte ima kosu, a što se tiče brade da ostavlja mogućnost da je imao neobrijanu bradu nekoliko dana, znači ne veliku bradu, a što se tiče crta lica nema nikakvih posebnih karakteristika koje bi se riječima mogle opisati, jedino da se radi o dosta grubim i oštrim crtama lica. Nakon što je oštećeni opisao ovo lice, pristupio je radnji prepoznavanja koje je obavljeno u posebnoj prostoriji koja je namijenjena u tu svrhu, tako da lice koje je predmet prepoznavanja ne može da vidi oštećenog, niti oštećeni može da vidi to lice, a prije nego što je pristupio prepoznavanju u navedenoj prostoriji je prethodno uvedeno pet lica, slične fizičke konstitucije, visine, građe i starosne dobi, među kojima je bio i optuženi Topljanović Dalibor, te da su ta lica poređana u redu po brojevima od 1 do 5 i da je Topljanović bio pod brojem 2, pa pošto su oštećenom Đurišiću pokazana sva lica i nakon što ih je dobro razgledao, potvrdio je da je lice koje je prethodno opisao i lice koje je zaista tog dana pucalo u njega lice koje se nalazi na poziciji broj 2 u redu za prepoznavanje i da u ruci drži broj 2 i da je u to sto posto siguran, a što je prikazano fotoelaboratom koji je sastavni dio navedenog zapisnika o prepoznavanju, tako da je po mišljenju suda navedeno prepoznavanje izvršeno shodno odredbama čl. 115 ZKP-a, iz kog razloga je sud i odbio predlog odbrane da se isti izuzme iz spisa predmeta, kao pravno nevaljan dokaz, odnosno dokaz na kojem se ne može zasnivati presuda.

Da je optuženi zaista lice koje je pucalo u oštećenog i tom prilikom mu nanijelo teške tjelesne povrede oštećeni je potvrdio i na glavnom pretresu kada je rekao da je optuženog jasno vidio i to dva puta, tako da se njegov iskaz ne dovodi u sumnju, cijeneći pri tome i nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke koji je u saglasnosti sa iskazom oštećenog da je oštećeni tom prilikom zadobio tjelesne povrede koja je posljedica dejstva projektila ispaljena iz ručnog vatrenog oružja i to strijelna rana – prostreline gornjeg pola lijeve ušne školjke, koja se nakon izlaska iz ušne školjke nastavlja strijelnim okrznućem u lijevom zaušnom predjelu, te se nastavlja još jednim strijelnim okznućem u lijevom nadlopatičnim predijelu, praćena djelimičnom amputacijom lijeve ušne školjke a da se oštećeni kako kaže sagnuo u momentu kada je shvatio da će optuženi da puca u njega potvrđeno je i pojašnjenjem vještaka na glavnom pretresu da je međusobni položaj između osobe koja je držala vatreno oružje, odnosno između usta cijevi i oštećenog Đurišić Momčila bio takav da su se usta cijevi nalazila ispred i iznad njega, posmatrano u anatomsom položaju tijela, odnosno da je u konkretnom slučaju moguće da je oštećeni bio sagnut ka naprijed, čime se onda zadovoljava smjer strijelnog kanala i smjer balističke putanje a što dodatno daje kredibilitet iskazu oštećenog, a sve prednje potvrđeno i izvještajem o daljini pucanja broj 3823/19 od 22.10.2019. godine iz kog se utvrđuje da je na vještačenje dostavljena majka kratkih rukava vlasništva oštećenog Đurišić Momčila radi utvrđivanja daljine pucanja, odnosno rastojanja usta cijevi od vatrenog oružja do oštećenja na istom i zaključak je da su navedena oštećenja od usta cijevi bila na rastojanju veće od 90 cm.

Sud je cijenio i odbranu optuženog Topljanović Dalibora da je u Ulcinj došao iz Srbije na poziv jedne svoje prijateljice sa kojom je u emotivnoj vezi, a čije lične podatke nije htio da da pred sudom jer je ista u braku sa njegovim poznanikom, ali da radi u jednom hotelu u Ulcinju i da je htio sa njom zajedno da ide u Srbiju, da je inače građevinski radnik, ali da u Ulcinju nije našao posao, pošto nije bilo građevinskih objekata, pa pošto je posle 7-8 dana ostao bez novca, otišao je u Drač – Albaniju da radi a sve po dogovoru sa tom ženskom osobom, da su ga prilikom povratka u Crnu Goru uhapsili gdje su ga povelili u stanicu policije i tamo dva dana tukli da prizna da je pucao nekog starijeg čovjeka kojeg on ne poznaje, da su nakon toga pošli u neku sobu sa ogledalima gdje je stajalo njih 4-5 lica, držeći brojeve u rukama i sjeća se da su među njima bila dva inspektora jer su ulazili sa motorolama u kancelariju dok su ga ispitivali, međutim, isto je demantovano dopisom UP Crne Gore i OB Ulcinj da lica Milikić Milenko i Atem Adrijan a koji su bili u redu za prepoznavanja nijesu službenici policije OB Ulcinj i uopšte službenici Uprave policije Crne Gore, dok su ostala dva lica koja su bila u redu za prepoznavanje albanski državljani (iz kog razloga sud za njih nije tražio provjeru da li su

službenici policije), tako da sigurno ni oni ne mogu biti službenici Uprave policije Crne Gore i to Kolaj Nir i Visha Lulash.

Da je optuženi pratio kretanje oštećenog neposredno prije kritičnog događaja ukazuje i činjenica da je prethodno bio smješten u kući Sulejmanović Ružda i Argite i to pet dana, s obzirom da je po kazivanju oštećenog navedena kuća udaljena od kuće oštećenog vazdušne linije nekih 1000 metara i da se iz te kuće može vidjeti ne samo kuća oštećenog, već i terasa, balkonska i ulazna vrata, dvorište, odnosno po kazivanju oštećenog može se vidjeti „sve kao na dlanu“, što na dalje ukazuje da je optuženi pratio kretanje oštećenog prije kritičnog događaja i tražio najpogodniju priliku kada bi pucao u istog.

Sud je cijenio i odbrana optuženog da mu je policija podmetnula odjevne predmete koji su pronađeni prilikom pretresa u stanu koji je koristio i to crni kačket i karirane bermude i patike, jer ti odjevni predmeti nijesu njegovi, međutim isto je krajnje nelogično i apsurdno pa je po mišljenju suda odbrana u tom dijelu usmjerena kako bi neuspjelo oborio iskaz svjedoka oštećenog koji je naveo da je lice koje je pucalo u njega imalo bermude negdje do koljena, koje su bile ili na pruge ili karirane i jaknu ili duksericu sa kapuljačom koja mu je bila navučena preko glave, a ispod kapuljače kačket, a koji iskaz je potvrđen i uvidom u CD snimak na kojima se vidi osoba obučena u jaknu sa kapuljačom, bermude i patike (čija se boja ne može odrediti jer se radi o crno bijelom snimku) i iskazom svjedoka Šurla Maria da je konkretnog jutra u vrijeme kritičnog događaja sjedio na terasi i pio kafu, te da je u tom trenutku začuo pucanj, a ubrzo da je pored njegove kuće protrčalo jedno lice koje je imalo duksericu sa kapuljačom prebačenu preko glave, a takođe je na sebi imalo šorc i patike, da je u desnoj ruci, koju je spustio uz tijelo, držao pištolj a da je pored pištolja u rukama držao još nešto, ali nije mogao tačno da vidi šta i da je čuo samo jedan pucanj a što je sve prednje u saglasnosti sa iskazom oštećenog Đurišić Momčila.

Sud je cijenio u sklopu dokaza i antropološko vještačenje i to posebno upoređivanje antropoloških karakteristika opštih i specifičnih optuženog i lica koje je pojavlju na stop - frejmove iz foldera: „Resulbegović Mehmed/10.09.2019/Kamera broj 2“, a koji snimak se odnosi upravo na kritični događaj kada je to lice prišlo oštećenom i pucalo u njega, te izjašnjenje vještaka da se a imajući u vidu kvalitet istih i posmatrajući ih izolovano od ostalih stop frejmova iz drugih foldera, može reći da je optuženi Topljanović Dalibor moguća osoba sa prikazanih stop frejmova, odnosno da se ne može isključiti kao moguća osoba sa tih stop frejmova iz razloga što sve opšte antropološke karakteristike koje je moguće opisati kod navedene osobe sa snimka posjeduje i optuženi Topljanović Dalibor. Razlog za ovakvo mišljenje je kao prvo što se radi o stop frejmovima slabe rezolucije, tako da se osoba ne vidi dobro, odnosno ne može se opisati ni jedna specifična antropološka karakteristika lica kod osobe sa video snimka, te kako je poređenje dato samo na osnovu opštih antropoloških karakteristika tada ni stepen vjerovatnoće ne može biti veći od ovoga u odnosu na snimke sa ostalih foldera: „Hipotekarna banka“, kazino „Volcano“, „Milan Vukićević“, „Prva banka CG“ gdje se na osnovu upoređivanja opštih i brojnih specifičnih antropoloških karakteristika, od kojih su neke od opštih i same po sebi djelimično specifične, može se reći da je Topljanović Dalibor vrlo vjerovatno osoba sa prikazanih stop - frejmova.

Cijeneći naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud nalazi, da su se u radnjama optuženog stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, obzirom da je u postupku nesumnjivo utvrđeno da je optuženi postupajući na način kako je to prethodno opisano, dana 10.09.2019. godine, oko 06,00 časova, u Ulcinju, u ul. Ivana Milutinovića, pokušao da liši života oštećenog Đurišić Momčila, na način što je istome prišao na ulici i bez povoda, iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,62 mm TT, koji je suprotno članu 5 i članu 33 Zakona o oružju, ispalio jedan projektil u oštećenog koji ga je pogodio u lijevo uho i lijevo rame, nanoseći mu tešku tjelesnu povredu u vidu strijelne rane prostreline gornjeg pola lijeve ušne školjke, strijelog okrnuća u lijevom zaušnom predjelu i

strijelnog okružnica u lijevom nadlopatičnom predjelu, praćenog djelimičnom amputacijom lijeve ušne školjke. Sve okolnosti konkretnog slučaja doveli su ovaj sud do nesumnjivog zaključka, da je optuženi predmetna krivična djela izvršio sa direktnim umišljajem. Optuženi je bio svjestan da pucajući iz pištolja u pravcu tijela oštećenog iz blizine istog može lišiti života, pa je to i htio, a kako je to nesumnjivo utvrđeno tokom postupka, dok se odsustvo posljedice (lišenje života oštećenog) ne može pripisati volji i htjenju optuženog, već sticaju drugih okolnosti. Sud je takođe utvrdio na osnovu balističkog vještačenju br. 3822/19 od 21.10.2019. godine da je iz predmetnog događaja obzirom da je izuzeta sa lica mjesta na ispitivanje dostavljena jedna čaura gdje na dnu iste postoji oznaka 11- 64, da je kalibra 7,62 mm TT, da na njenom dnu postoje tragovi od ispaljenja od vatrenog oružja i to od udarne igre, čela zatvarača i izbacača, a koji imaju indentifikacione karakteristike i da se na osnovu opštih karakteristika može zaključiti da je sporna čaura ispaljena iz pištolja odgovarajućeg kalibra, što daje zaključak da je optuženi pucao iz pištolja nepoznate marke, kalibra 7,62 mm TT, tako da je u odnosu na drugo krivično djelo optuženi bio svjestan da je nabavljanje bez odobrenja i nošenje oružja građanima zabranjeno, pa je to i htio, što znači da je optuženi bio svjestan svojih djela i htio njihovo izvršenje.

Na osnovu člana 51 KZ CG sud je optuženom u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 08.10.2019. godine od 20,00 časova pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Sud je odbio predlog punomoćnika oštećenog da se pribavi presuda ovog suda K.br.65/17 kojom je osuđen sin oštećenog Đurišić Momčila zbog krivičnog djela ubistvo, jer punomoćnik smatra da ovo krivično djelo proističe iz tog događaja, međutim, sud je mišljenja da provođenje navedenog dokaza ne bi uticalo na drugačiju odluku suda. Isto tako, sud je odbio predlog branioca optuženog da se provede kao dokaz nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke koji se odnosi na povrede optuženog od 16.10.2019. godine, koje je po navodima branioca optuženog zadobio od strane službenika policije koji su ga prilikom privođenja optuženog tukli da prizna da je izvršio predmetno krivično djelo, međutim, po mišljenju ovog suda navedeno takođe nije od uticaja na drugačiju odluku u ovom predmetnom postupku, imajući upravo činjenicu da optuženi nije priznao izvršenje krivičnog djela, da pred VDT-om nije iznosio odbranu, a da je na glavnom pretresu negirao da je izvršio predmetno krivično djelo.

Sud je cijenio i ostale provedene dokaze ali isti nijesu uticali na drugačiju odluku suda u predmetnom postupku.

Odlučujući o kazni za optuženog sud, sud je najprije u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog cijenio porodičnost, odnosno činjenicu da je otac jednog maloljetnog djeteta, dok je kao otežavajuću okolnost sud nije našao, pri tome imajući u vidu činjenicu da nije pribavljao izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog s obzirom da je strani državljanin i da bi isto vodilo odugovlačenju krivičnog postupka, pa je cijeneći naprijed navedene okolnosti, a posebno činjenicu da je krivično djelo iz čl. 143. Krivičnog zakonika Crne Gore ostalo u pokušaju, a da zakon propisuje da se za pokušaj krivičnog djela učinilac može blaze kazniti, shodno čl. 20. st. 3. Krivičnog zakonika Crne Gore, optuženom ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143. Krivičnog zakonika, pa je shodno odredbi čl. 48.st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore optuženom najprije utvrdio pojedinačne kazne zatvora za svako krivično djelo, na način što je za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143 u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2

(dva) mjeseca, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseca, a zatim ga shodno odredbi čl. 48. st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, koja kazna je po ocjeni suda srazmjerna stepenu krivice optuženog i težini počinjenih krivičnih djela i da predstavlja onu kaznu koja je nužno potrebna da se ostvari svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4. st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Kako je sud optuženog oglasio krivim, to ga je shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu od 200,00 eura, koji paušal je određen srazmjerno složenosti postupka, dužini njegovog trajanja, te imovinskim prilikama optuženog, te da na ime ostalih troškova plati novčani iznos od 493,50 eura, a koji toškovi se odnose na nagradu vještaku medicinske struke dr. Radojević Nemanji iznos od 374,00 eura, vještaku za digitalne dokaze Savić Balši iznos od 49,50 € i na ime putnih troškova svjedoka koji su saslušani u predmetnom postupku u iznosu od 70,00 €, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu presude.

VIŠI SUD U PODGORCI

Dana 21.10.2021. godine

Zapisničar PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA

Jelenić Vesna, s.r. Kovačević Vesna, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude je dozvoljena žalba,

u roku od 15 dana od dana prijema

pisanog otpravka, Apelacionom sudu Crne Gore,

preko ovog suda.